

III. Otras Resoluciones

Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas

2127 *DECRETO 105/2026, de 15 de junio, por el que se acepta la delegación del Ayuntamiento de Tijarafe en la Comisión Autonómica de Evaluación Ambiental de la competencia para la evaluación ambiental estratégica del Plan Especial para el Sistema General del Parque Urbano (SG-PU-1)*

Visto el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Tijarafe, de 15 de abril de 2026, por el que se acuerda:

“Primero.- Delegar en favor del Gobierno de Canarias y, concretamente en la Comisión Autonómica de Evaluación Ambiental (CAEA), la competencia para la evaluación ambiental estratégica del Plan Especial para el Sistema General del Parque Urbano (SG-PU-1) de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86.6.c) de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y los Espacios Naturales Protegidos de Canarias”.

Visto el Decreto de la Alcaldía del Ayuntamiento de Tijarafe n.º 2026-0319, de fecha 10 de junio de 2026, por el que se resuelve:

“Primero.- Avocar de forma expresa la competencia para la evaluación ambiental estratégica del Plan Especial para el Sistema General del Parque Urbano (SG-PU-1), que se encontraba delegada en favor del Cabildo Insular de La Palma y, concretamente en la Comisión de Evaluación Ambiental de La Palma, en virtud del acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno de 13 de febrero de 2022”.

Vista la carencia de órgano ambiental municipal propio, justificándose asimismo la delegación en el hecho de que habiéndose delegado previamente en el año 2022 en favor del Cabildo Insular de La Palma la competencia para la evaluación ambiental estratégica de los instrumentos de planeamiento, actualmente no se encuentra en funcionamiento la Comisión de Evaluación Ambiental de La Palma.

Considerando que, de conformidad con el vigente artículo 86, apartado 1, de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias (en adelante, LSENPC), la aprobación, modificación sustancial y adaptación de los instrumentos de ordenación territorial, ambiental y urbanística se someterán al procedimiento de evaluación ambiental de planes y programas, en los términos contemplados en la legislación básica estatal (fundamentalmente, en el Capítulo I del Título II de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental) y en dicha LSENPC.

Considerando que el apartado 6.c) de dicho artículo 86 de la LSENPC establece que los Ayuntamientos pueden delegar, en el órgano ambiental autonómico, la competencia de evaluación ambiental estratégica de los instrumentos municipales. A tal efecto, “el acuerdo de delegación deberá adoptarse por el Pleno de la entidad local, y el acuerdo de aceptación de la delegación... por el Gobierno de Canarias...”.

Considerando que se estima oportuno aceptar la delegación formulada por el Ayuntamiento de Tijarafe en la Comisión Autonómica de Evaluación Ambiental, por

aplicación de los principios de eficacia, colaboración y cooperación interadministrativas positivados en los artículos 3.1.h) y 140.1, letras c) y d), de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Considerando que, en la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, el órgano ambiental (destinatario de la presente delegación) es la Comisión Autonómica de Evaluación Ambiental, de acuerdo con los artículos 1.2.a) y 11 del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Órgano Colegiado de Evaluación Ambiental e Informe Único de Canarias, aprobado por Decreto 13/2019, de 25 de febrero.

Considerando que, en cuanto el presente acto produce una alteración en el orden competencial establecido, afectando al ejercicio de una competencia originariamente municipal, concurren razones de interés público que exigen publicarlo en el Boletín Oficial de Canarias, por analogía con las delegaciones interorgánicas y de conformidad con el artículo 45.1, primer párrafo, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Asimismo, por idéntico motivo, deberá ser objeto de publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Tenerife, al ser la Administración delegante el Ayuntamiento de Tijarafe.

Visto informe jurídico del Servicio Jurídico Administrativo de Planeamiento Territorial, de 28 de mayo de 2026.

Vista propuesta de la Viceconsejera de Planificación Territorial y Reto Demográfico, de 29 de mayo de 2026.

En su virtud, y de acuerdo con las disposiciones de general aplicación, a propuesta del Consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, conforme a lo dispuesto en el artículo 58.1.a) de la Ley 4/2023, de 23 de marzo, de la Presidencia y del Gobierno de Canarias, y previa deliberación del Gobierno de Canarias en su reunión celebrada el día 15 de junio de 2026,

RESUELVO:

Primero.- Aceptar la delegación del Ayuntamiento de Tijarafe en la Comisión Autonómica de Evaluación Ambiental, de la competencia para la evaluación ambiental estratégica del Plan Especial para el Sistema General del Parque Urbano (SG-PU-1).

Segundo.- La aceptación de la delegación de dicha competencia queda sujeta al cumplimiento de las siguientes condiciones:

1. Para el correcto ejercicio de las funciones delegadas, el Ayuntamiento de Tijarafe aportará la documentación necesaria y preceptiva, de conformidad con lo previsto en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental; en la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias; en el Reglamento de Planeamiento de Canarias, aprobado por Decreto 181/2018, de 26 de diciembre, y en el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Órgano Colegiado de Evaluación Ambiental e Informe Único de Canarias, aprobado por Decreto 13/2019, de 25 de febrero.

2. Toda la documentación deberá estar firmada por sus autores y reflejar su fecha de conclusión. En especial, la documentación ambiental, además, deberá estar realizada por personas que posean la capacidad técnica suficiente de conformidad con las normas

sobre cualificaciones profesionales y de la educación superior, y deberán tener la calidad necesaria, en los términos indicados en el artículo 16 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.

3. La delegación podrá ser revocada en cualquier momento por el Ayuntamiento de Tijarafe, dejando de tener eficacia desde el acto de revocación, y ello sin perjuicio de la posible avocación puntual de la competencia por parte de dicha Corporación.

4. Igualmente, en cuanto declaración de voluntad con efectos jurídicos, la presente aceptación de la delegación podrá ser revocada en cualquier momento por el Gobierno de Canarias, en cuyo caso la delegación intersubjetiva dejará de ser eficaz.

5. El Ayuntamiento de Tijarafe notificará formalmente al Gobierno de Canarias y, en su caso, a cualquier otro órgano ambiental que viniera ejerciendo funciones por delegación en materia de evaluación ambiental, la constitución efectiva y entrada en funcionamiento de su órgano ambiental municipal.

Dicha notificación producirá, desde el momento en que el órgano ambiental municipal asuma efectivamente el ejercicio de sus funciones y quede formalmente constituido, la extinción automática de la eficacia de la presente delegación, sin necesidad de acto expreso adicional de revocación, en los términos previstos en la normativa aplicable, al quedar sin objeto la transferencia competencial efectuada.

La extinción de la delegación deberá ser objeto de toma de razón formal por parte del Gobierno de Canarias y, en su caso, del órgano ambiental que viniera ejerciendo funciones por delegación, a efectos de actualización organizativa, cierre de habilitación competencial y correcta imputación de responsabilidades administrativas.

Asimismo, a efectos de garantizar la seguridad jurídica y la continuidad del servicio público ambiental:

a) La extinción de la delegación no afectará a la validez de las actuaciones, informes, acuerdos o trámites ya realizados por el órgano ambiental actuante hasta el momento de la efectividad de la constitución del órgano ambiental municipal, los cuales conservarán íntegramente su eficacia jurídica.

b) Los procedimientos de evaluación ambiental en curso en el momento de la transición competencial continuarán su tramitación sin retroacción de actuaciones, debiendo ser asumidos en el estado en que se encuentren por el nuevo órgano competente, salvo que razones estrictamente técnicas o jurídicas motivadas exijan lo contrario.

c) La Administración municipal deberá garantizar la coordinación documental inmediata con el órgano ambiental saliente, asegurando la entrega completa del expediente administrativo y su trazabilidad, con respeto a los principios de cooperación y lealtad institucional.

d) Se establece expresamente que la constitución del órgano ambiental municipal y la consiguiente extinción de la delegación no podrán generar situaciones de doble competencia

simultánea ni solapamiento funcional, debiendo interpretarse de forma que se preserve en todo caso la continuidad del procedimiento y la unicidad del órgano ambiental actuante en cada fase temporal del expediente.

6. Todas las resoluciones y acuerdos adoptados por la Comisión Autonómica de Evaluación Ambiental indicarán expresamente que se dictan por delegación del Ayuntamiento de Tijarafe (debiendo citarse tanto el acuerdo de delegación del Ayuntamiento como el presente Decreto, así como los boletines oficiales de su publicación), y se considerarán dictados por la Administración delegante.

Tercero.- El presente Decreto se publicará en el Boletín Oficial de Canarias y en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife.

Dado en Canarias, a 15 de junio de 2026.

EL PRESIDENTE
DEL GOBIERNO,
Fernando Clavijo Batlle.

EL CONSEJERO DE POLÍTICA TERRITORIAL,
COHESIÓN TERRITORIAL Y AGUAS,
Manuel Miranda Medina.